

1500182-43.2021.8.26.0561

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2277065/2021 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 20752649 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS

PLANTÃO, 1102/21/709 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 2277065 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

2ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandopolis-SP - cep 15600-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500182-43.2021.8.26.0561 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500182-43.2021.8.26.0561

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2277065/2021 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 20752649 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS

PLANTÃO, 1102/21/709 - DEL.SEC.FERNANDOPOLIS PLANTÃO, 2277065 - DISE-

DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS, 1102/21/709 - DISE- DEL.SEC.FERNANDÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD HENRIQUE DA SILVA GALANI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO contra RICHARD HENRIQUE DA SILVA GALANI pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas nas imediações de instituições protegidas (Corpo de Bombeiros, escola, Polícia Ambiental e estabelecimento de saúde pública), 09/10/2021.

A denúncia foi oferecida em 03/03/2022, o réu foi notificado (f. 224) e apresentou defesa preliminar (f. 201/207).

A denúncia foi recebida em 29/03/2022 (f. 208/210) e o réu citado (f. 236), seguindo-se com instrução criminal (f. 236/237 e 250/251).

A d. Defesa pediu diligência para se apurar a distância entre o local dos fatos e as instituições indicadas na denúncia (f. 250).

O laudo foi juntado em 07/06/2022 (f. 255/257).

As partes apresentaram alegações finais na forma de memoriais.

A acusação pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (f. 264/272), enquanto a defesa arguiu a nulidade da prisão sem realização de audiência de custódia e de recusa infundada à proposta de ANPP. No mérito, pediu a absolvição do réu por não haver de que tráfico de drogas, seja por nada ligar o réu ao entorpecente, seja por não haver prova de a droga seria entregue a consumo de terceiros. Subsidiariamente, admitiu a desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas e, em caso de condenação pelo tipo do artigo 33, pediu a aplicação de pena mínima e afastamento da causa de aumento de pena porque demonstrado que o local dos fatos era distante entre 210 e 440 metros das instituições indicadas na denúncia (f. 274/283).

É o relatório.

Preliminarmente, não houve nulidade na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva porque se tratava de hipótese dispensada nos termos do Provimento CSM nº 2633/2021 do TJSP e Recomendação CNJ nº 62/2020, ambas publicadas e vigentes por força da pandemia do COVID-19.

Além disso, sem audiência, o Juízo de Plantão concedeu ao réu liberdade provisória, permitindo-o retornar ao convívio social.

Nada de irregular, portanto.

Em relação a revogação da proposta de ANPP, a jurisprudência é pacífica no sentido de não se tratar de direito subjetivo do réu porque é exceção à obrigatoriedade da ação penal e deve passar pelo crivo do Ministério Público.

No presente caso, o Ministério Público pediu a designação de audiência para esse fim, mas, posteriormente, motivou de forma clara a razão para o réu não fazer jus ao benefício, conforme se vê à f. 131/132.

As razões revelam clara incompatibilidade entre o benefício e a capacidade de o réu o assimilar de forma eficiente, tornando-o apto a evitar reiteração criminosa sem prévia aplicação de pena.

Ora, o réu fora agraciado com liberdade provisória concedida pelo Juízo de Plantão ao conhecer da prisão em flagrante, com imposição de singelas condições, dentre as quais proibição de frequentar bares e recolhimento noturno, entre 22 e 6 horas.

O benefício foi concedido em 09/10/2021 (f. 66/68), mas, já em 24/01/2022, o réu foi encontrado novamente no local dos fatos, "Bar do Feio" às 23:02 horas, levando o Ministério Público a rever a proposta e cancela-la.

Justo e válido.

Não há nulidades, portanto.

Passa-se ao mérito.

A materialidade e a autoria dos fatos estão comprovadas, inicialmente, com o auto de prisão em flagrante delito (f. 1/17), auto de exibição e apreensão de drogas que estavam na posse do réu (crack) e da testemunha Guilherme (cocaína) (f. 7/8), laudo de constatação prévia de que as drogas tinham as características de crack e cocaína (f. 41/44 e 45/48), naturezas confirmadas pelos laudos definitivos (f. 95/97 e 98/100).

A prova oral revela a dinâmica dos fatos.

As testemunhas Elton e Daniel, policiais militares, receberam informações de que dois indivíduos praticavam o tráfico de drogas no Bar do Feio, para onde se deslocaram imediatamente.

A denúncia anônima indicava as características dos traficantes, e foi fácil identificar o réu porque trajava roupas pretas e era "gordo", tal como denunciado, sendo semelhante (pelas roupas e porte físico) a identificação do adolescente Guilherme.

Além disso, os policiais notaram que o réu e o adolescente estavam juntos, um ao lado do outro, mas com a aproximação dos policiais, o réu se desfez da droga que trazia consigo, enquanto o adolescente tentou fugir e semelhantemente desfez-se das drogas que trazia consigo dentro de um maço de cigarros, mas foi capturado pela testemunha Elton.

Já a testemunha Daniel encontrou a droga que o réu havia arremessado ao solo.

As testemunhas informaram que o local é muito próximo a sede do Corpo de Bombeiros e a da Polícia Ambiental de Fernandópolis, fato corroborado pelos documentos de f. 231/234.

O laudo produzido a pedido da d. Defesa confirmou a informação, indicando que o local dos fatos dista 210 metros da CEMEI (escola), 340 metros do Corpo de Bombeiros, 280 metros da sede Polícia Ambiental e mais de quatrocentos metros de outros locais.

Não se pode confundir contiguidade com imediação.

A norma diz imediações, sendo evidente que as distâncias apontadas realizam o conceito, mesmo na pequena Fernandópolis.

Importante destacar, ainda, que a testemunha Ailton estava presente no momento da abordagem policial, porque é proprietário do bar, não tendo notado conduta ilícita do réu e do adolescente citado, o que não muda o fato de os policiais militares terem recebido a denúncia e presenciado o réu e o comparsa se desfazerem de drogas.

A testemunha sequer notou a chegada dos policiais, somente notando-a durante o procedimento, a abordagem, a revelar que realmente não tinha como ver o réu se desfazer de drogas.

O réu negou os fatos, negou a posse de drogas, negou que estivesse com o adolescente.

Embora o réu negue a traficância, a pedra de crack era muito superior ao que poderia consumir imediatamente, a revelar que, como tem sido comum, seria fracionada no momento das vendas a usuários que estavam no local.

Na mesma linha se pode dizer da quantidade de drogas que o adolescente Guilherme trazia consigo.

Ainda, os policiais militares tinham notícias específicas sobre os traficantes e a descrição que fora passava via COPOM correspondia ao réu e ao adolescente.

Não havia, ademais, razão para os policiais escolherem o réu como responsável por se desfazer das drogas, ante a presença de outras pessoas no local, inclusive do dono do bar, que aparentemente vem se favorecendo da frequência de usuários e traficantes para explorar seu negócio.

É o que basta para a condenação do réu às penas do artigo 33, caput e § 4º, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passa-se a dosimetria das penas.

Na primeira fase, a pena base deve ser estabelecida 1/6 acima do mínimo legal em razão da natureza da droga, crack, a mais nefasta a saúde pública na atualidade, e 1/6 em razão das circunstâncias do crime, já que a traficância ocorria em um bar, local de concentração de possíveis usuários, tudo a intensificar e facilitar a lesão à saúde pública.

Na segunda fase, nada a ser considerado.

Na terceira fase, a pena merece redução porque o réu é primário e não faz parte de organização criminosa.

Porém, a redução deve ser mínima porque a conduta do réu era grave, no contexto analisado, sendo igualmente grave a postura que adotou no curso do feito, voltando a frequentar o ponto de venda de drogas, local restrito, em descumprimento a ordem judicial, tudo a aproxima-lo do conceito de pessoa dedicada à atividade criminosa.

Por fim, considerando que o local dos fatos ficava nas imediações dos estabelecimentos indicados na denúncia, está configurada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da lei de regência, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (HC 180958/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, 23/06/2020; HC 176296/SP, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 17/03/2020, DJe 23/04/2020) e Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 583.833/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; AgRg no RESp 1873630/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020), que adotaram o critério puramente espacial para reconhecimento da circunstância legal, esta deve ser incrementada em 1/3 (são três os locais próximos), resultando em 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e 592 dias-multa no valor mínimo.

A pena aplicada e a postura processual do réu indicam que regime diverso do fechado não será suficiente para impedir a reiteração criminosa e, assim, cumprir a prevenção especial.

A quantidade de pena aplicada impede solução alternativa ou sursis.

Em vista do exposto, julgo procedente o pedido feito na denúncia para condenar o réu RICHARD HENRIQUE DA SILVA GALANI às penas do crime tipificado no artigo 33, caput e § 4º, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, que fixo em 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e 592 dias-multa no valor mínimo, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Recomendo-o na prisão em que se encontra por seus próprios fundamentos.

Expeça-se guia de execução provisória.

Custas na forma da lei com suspensão de exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos, devendo estes ser perdidos em favor da União (proveito do crime) e aqueles destruídos por serem inúteis e de pequeno valor para se buscar alienação.

Publique-se e intimem-se.

Fernandópolis, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA